

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1370/2531

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์สินอุตสาหกรรม
จำกัดฯ

โจทก์

นายแพทย์วิจิตร บุญยะโฮตระ

จำเลย

นายแพทย์วิจิตร บุญยะโฮตระ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 177 วรรค3, มาตรา 247, มาตรา 249, มาตรา 252

ความว่า จำเลยฎีกาและฟ้องแย้ง ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาของจำเลยส่วนฟ้องแย้งนั้นศาลชั้นต้นสั่งว่าจำเลยจะมายื่นในชั้นฎีกาไม่ได้จึงไม่รับฟ้องแย้ง

จำเลยเห็นว่า จำเลยได้ฟ้องแย้งโจทก์มาตั้งแต่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์แล้วหาได้เพิ่มฟ้องแย้งมาในชั้นฎีกานี้ไม่คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่รับฟ้องแย้งฎีกาของจำเลยจึงไม่ชอบโปรดมีคำสั่งให้รับฟ้องแย้งของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 145 แผ่นที่ 2)

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาบังคับให้จำเลยชำระเงินจำนวน 2,759,855.71 บาท แก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 17 ต่อปี ในต้นเงิน 1,907,169.95 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะชำระแก่โจทก์ครบถ้วน

จำเลยยื่นคำให้การและฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 28,599.58 บาทพร้อมดอกเบี้ย
อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงินดังกล่าวนับจากวันที่ 25 มิถุนายน 2523 เป็นต้น
ไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์โดยให้โจทก์ส่งมอบหุ้นบริษัทชลประทานซีเมนต์
จำกัด จำนวน 400 หุ้น และหุ้นบริษัทรามาทาวเวอร์ จำกัด จำนวน 500 หุ้นให้แก่
จำเลยคำขออื่นนอกจากนี้ตามฟ้องโจทก์และฟ้องแย้งของจำเลยให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 2,759,855.71 บาท
พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดต่อปีในต้นเงิน 1,907,169.95 บาท นับถัดจากวันฟ้อง
จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ให้ยกฟ้องแย้งของจำเลย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกาและฟ้องแย้ง ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกา แต่ไม่รับฟ้องแย้งของจำเลยดัง
กล่าว (อันดับ 135)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 141)

คำสั่ง

คำฟ้องแย้งจะต้องยื่นพร้อมคำให้การหรือรวมมาในคำให้การตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 177 วรรค 3 จำเลยจะฟ้องแย้งในชั้นฎีกาไม่
ได้ ส่วนที่จำเลยอ้างว่าได้ฟ้องแย้งมาตั้งแต่ศาลชั้นต้นแล้วนั้น ฎีกาของจำเลยที่เกี่ยวข้อง
กับฟ้องแย้งมิใช่ฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลล่างแต่อย่างใด ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับ
ฎีกาในส่วนฟ้องแย้งชอบแล้ว ยกคำร้อง

คำฟ้องแย้งจะต้องยื่นพร้อมคำให้การหรือรวมมาในคำให้การตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 177 วรรค 3 จำเลยจะฟ้องแย้งในชั้นฎีกาไม่
ได้ ส่วนที่จำเลยอ้างว่าได้ฟ้องแย้งมาตั้งแต่ศาลชั้นต้นแล้วนั้น ฎีกาของจำเลยที่เกี่ยว
กับฟ้องแย้งมิใช่ฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลล่างแต่อย่างใด ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับ
ฎีกาในส่วนฟ้องแย้งชอบแล้ว ยกคำร้อง

(วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตรต์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ